

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
Büro des Staatsministers
Odeonsplatz 4
80539 München

Nachrichtlich: Bayerisches Landesamt für Steuern, Dienststelle München, 80284 München
(Koordinierung ELSTER)

Lenggries, 2. Oktober 2026

Bitte um Bestätigung: Hersteller-ID für das Open-Source-Programm „erica“

Bezug: Hersteller-ID-Antrag vom 02.10.2026, ÜbermittlungsId c41d0ddc-ec07-45ab-abf9-0603d4416398

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich entwickle das freie Programm „erica“, das die Einkommensteuer berechnet und die Erklärung über ERiC prüft und übermittelt. Den Quellcode finden Sie unter <https://github.com/gerontec/erica> (Branch elster-api). ERiC liefere ich unverändert und nur im nötigen Umfang als Teil des Programms mit, in einem eigenen Ordner mit Lizenzvertrag und Hinweis auf die Lizenz. Mein eigener Code steht unter der MIT-Lizenz.

Meine Auffassung: Kommerzielle Anbieter liefern ihre Hersteller-ID im Programm mit aus. Die ID kennzeichnet das Produkt, nicht den einzelnen Nutzer. Das gilt nach meinem Verständnis auch für das unveränderte „erica“: Es ist ein einheitliches Produkt im Sinne von § 4 Abs. 1 des ERiC-Lizenzvertrags, und seine Nutzer dürfen die ID als Teil davon verwenden. Daran ändert sich nichts, wenn der Quellcode öffentlich ist und die ID dort steht.

Meine Bitte: Bitte bestätigen Sie mir, dass diese Auffassung richtig ist. Falls etwas dagegen spricht, teilen Sie mir bitte mit, was.

Mitgelieferte ERiC-Bibliotheken: Nach Ihrer Bestätigung lege ich ausschließlich folgende Laufzeitbibliotheken (ERiC 44.3.6.0, Linux x86_64, unverändert) in das Repository, zusammen mit dem Lizenzvertrag im Wortlaut und einem Hinweis auf die Lizenz:

- libericapi, libericxerces, libeSigner, libotto
- Plugins: libcommonData, libcheckEST_2025, libcheckElsterNachricht

Nicht enthalten sind die übrigen Bibliotheken, die ERiC-Dokumentation, Header-Dateien, Beispielpprogramme und Testzertifikate. Bitte bestätigen Sie auch, dass diese Auswahl zulässig ist.

Ich werde die ID und die Bibliotheken erst dann in das öffentliche Repository übernehmen, wenn Sie mir bestätigt haben, dass ich das darf. Veränderte Ableger von „erica“ müssten eine eigene ID beantragen. Die Datenschutzhinweise nach § 5 und § 15 des Lizenzvertrags zeigt das Programm vor der ersten Nutzung an, und ich halte ERiC auf der jeweiligen Mindestversion.

Über eine Antwort bis zum 30. November 2026 würde ich mich freuen, damit das Programm für die Erklärungen zum Veranlagungszeitraum 2025 bereitsteht.

Mit freundlichen Grüßen

Georg Heiß